

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов в Государственном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования Республики Крым «Детский оздоровительный центр
«Черноморье»
(ГБОУ ДО РК «ДОЦ «Черноморье»)

1. Настоящее положение определяет порядок формирования и деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников в ГБОУ ДО РК «ДОЦ «Черноморье» и порядок формирования и деятельности комиссии по урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия)

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Конституцией и нормативными и правовыми актами Республики Крым, нормативными правовыми актами ГБОУ ДО РК «ДОЦ «Черноморье».

3. Основной задачей комиссии является содействие

а) в обеспечении соблюдения работниками ГБОУ ДО РК «ДОЦ «Черноморье» ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных федеральным законом от 25.12.2008 №273 – ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами

б) в осуществлении мер по предупреждению коррупции в ГБОУ ДО РК «ДОЦ «Черноморье».

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении сотрудников Учреждения.

5. Положение о комиссии, ее состав утверждается приказом директора ГБОУ ДО РК «ДОЦ «Черноморье». Указанным актом утверждаются состав комиссии и порядок ее работы.

6. В состав комиссии входят:

- председатель комиссии
- заместитель председателя комиссии;
- секретарь комиссии
- члены комиссии, обладающих при принятии решений равными правами.

7. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. Члены комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно – без права передачи, в том числе на время своего отсутствия, иным лицам.

8. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

10. В заседаниях комиссии могут участвовать с правом совещательного голоса:

а) непосредственный руководитель Учреждения, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов, или о соблюдении требований к служебному поведению;

б) лицо, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов,

в) другие лица, определяемые председателем комиссии;

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса, в том числе не участвует в голосовании по нему.

13. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:

а) представление руководителя учреждения материалов проверки, свидетельствующих:

- о несоблюдении требований к служебному поведению (по информации правоохранительных, судебных или иных государственных органов, органов местного самоуправления, от организаций, должностных лиц или граждан, а также о совершении работником Учреждения поступков, порочащих его честь и достоинство, или об ином нарушении работником требований к служебному поведению, предусмотренных законодательством, об урегулировании конфликта интересов;

- о представлении служащим недостоверных или неполных сведений;

- получение информации о наличии у работника Учреждения личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов.

14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины

15. Председатель комиссии при поступлении к нему в установленном порядке информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации;

б) организует ознакомление работника Учреждения, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, и с результатами проверки.

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте "б" пункта 10 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

16. Заседание комиссии проводится в присутствии работника Учреждения, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки работника Учреждения или его представителя, на заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы о рассмотрении указанного вопроса без его участия - рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки работника Учреждения или его представителя без уважительных причин комиссия вправе принять решение о рассмотрении указанного вопроса в его отсутствие.

17. Члены комиссии, лица, участвовавшие в заседании комиссии, не имеют права разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

18. На заседании комиссии заслушиваются пояснения работника Учреждения и иных лиц (с его согласия), рассматриваются материалы по существу предъявляемых ему претензий, а также дополнительные материалы.

19. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов, решений или поручений директора ГБОУ ДО РК «ДОЦ «Черноморье»

20. В протоколе заседания комиссии указываются:

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к работнику Учреждения претензии, материалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений работника Учреждения и других лиц по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации;

ж) другие сведения;

з) результаты голосования;

и) решение и обоснование его принятия.

21. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен работник Учреждения.

22. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются Директору ГБОУ ДО РК «ДОЦ «Черноморье», полностью или в виде выписок из него – работнику Учреждения, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.

23. Директор ГБОУ ДО РК «ДОЦ «Черноморье», обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении работнику Учреждения мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении Директор ГБОУ ДО РК «ДОЦ «Черноморье», в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение Директора ГБОУ ДО РК «ДОЦ «Черноморье», оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

24. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу работника Учреждения, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов.

25. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляются кадровым работником Учреждения.

И.о.директора



Г.А.Бурцева

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

3 (три) листов

И.о.директора ГБОУ ДО «ДОЦ «Черноморье»

Г.А. Бурцева

